



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 52/13

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין :

**נציגות הבית המשותף
ברחוב השופטים 10, הרצלייה
ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548, כפר סבא, מיקוד 44104
טל': 077-5101001, פקס: 09-7401175**

התובעת

- נ ג ד -

**1. ירושלמי אסתר
2. פלס אורלי זהבה
ע"י ב"כ עוה"ד רמי קסלר
רח' מנחם בגין 11, רמת גן 52681
טל': 03-6957121, פקס: 03-6957119**

הנתבעים

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה בה התבקש להורות לכל אחת מהנתבעות לשלם את מלוא חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית. כן התבקש ליתן צו כנגד הנתבעת 2 האוסר עליה להחנות את רכבה ברכוש המשותף של הבית.
2. התובעת היא נציגות הבית שברחוב השופטים 10 הרצלייה הידוע כגוש 6546 חלקה 774 (להלן: "הבית"). כל אחת מהנתבעות היא בעלת דירה בבית.
3. לטענת התובעת, הנתבעות לא שילמו את מלוא חלקן בעבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית, ונתבעת 2 מחנה את רכבה ברכוש המשותף של הבית באופן שגורם הפרעה לבעלי דירות בבית לעשות שימוש בחניותיהם. עוד טוענת התובעת כי כל פניותיה לנתבעת 2 להפסיק שימוש זה עלו בתוהו.
4. בדיון שהתקיים לפני ביום 28.10.13 הגיעו הצדדים להסכמה באשר לסעד הכספי שהתבקש במסגרת התביעה. עוד הוסכם בין הצדדים כי "הסעד היחיד שנותן לצורך ההכרעה הוא המצוין בסעיף 11 לכתב התביעה בו התבקש ליתן צו שיאסור על הנתבעת 2 להחנות את מכוניתה בשטח המשותף, נשוא התביעה". הסכמות אלו קיבלו תוקף של פסק דין חלקי.
5. טענות ההגנה של הנתבעת 2 ביחס למחלוקת שנותרה להכרעה, כאמור, יפורטו להלן בתמצית: התביעה הוגשה בחוסר תום לב, כשהרקע להגשתה הוא סכסוך ארוך שנים בין הנתבעת 2 לבעלי הדירות המשמשים בנציגות הבית; כל בעלי הדירות בבית עושים שימוש דומה בשטח המשותף של הבית על מנת להחנות את רכבם; השימוש שנעשה ע"י הנתבעת בשטח המחלוקת לצורך חניית רכבה נעשה על ידה למעלה משלושים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 52/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

שנים והוא אינו מסב הפרעה ליתר בעלי הדירות בבית; ככל שיינתן הסעד המבוקש יש לאסור על כל בעלי הדירות בבית לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף לצורכי חניה.

דיון והכרעה

6. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).

7. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית קובע כדלקמן:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".

8. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי בעלי הדירות בבית רשאים להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף, ובלבד שאין בהחלטה משום פגיעה בזכויות של מי מבעלי הדירות בבית אלא אם ניתנה הסכמתם לכך.

9. בהבדל מכך, שימוש ברכוש המשותף שהוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4), 277: "שימוש ברכוש המשותף יחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

מן הכלל אל הפרט

10. הבית נושא ההליך מכיל מבנה אחד הבנוי מעל קומת עמודים ובו 34 דירות. בעת רישום הבית המשותף הוצמדה לכל אחת מהדירות חנייה.

11. לבית נרשם תקנון מוסכם אשר קובע בסעיף 2 לו כדלקמן:

"מקומות החנייה הצמודים לדירות ישמשו אך ורק לחניית רכב והחניה מותרת אך ורק במקומות המיועדים לחניה. המעברים בין מקומות החניה ישמשו אך ורק למעבר כלי רכב ואין להחנות רכב במעברים אלה".

12. מהראיות שהוצגו לי, ומהעדויות שנשמעו בפני, ומביקורי בבית ביום 27.10.13 עולה כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 52/13

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

א. רכבים חונים הן בחניות הצמודות והן במעברים שבין מקומות החניה הצמודים המהווים חלק מהרכוש המשותף של הבית. התרשמתי כי חניית הבית צפופה.

ב. השטח נושא המחלוקת ממוקם במעברים שבין מקומות החניה הצמודים, ואין חולק שהוא מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית (להלן: "השטח שבמחלוקת"), וכי הנתבעת 2 מחנה בו את רכבה.

ג. חניית רכב בשטח שבמחלוקת מקשה על הוצאת רכב מהחניה הצמודה הסמוכה לו, ויש צורך בתמרון בלתי סביר תוך שפשוף המדרכה בגלגלי הרכב היוצא.

ד. התרשמתי כי לא רק הנתבעת מחנה את רכבה בשטח משותף, ולא רק רכבה מקשה על תמרון רכבים מחנייתם הצמודה. מצאתי כי קיימת אנדרלמוסיה בבית בכל הנוגע לחניה בשטחים המשותפים. התרשמתי כי בעלי הדירות מחנים את רכבם בכל שטח משותף אפשרי מה שגורם לתמרון בלתי סביר לצורך כניסה והוצאה של רכבים מחניות צמודות.

ה. חניה בשטחים המשותפים שלא נועדו חניה אף מונעת לעיתים מבעלי דירות לעשות שימוש בחניה הצמודה לדירתם. הנתבעת 2 העידה, ועדותה לא נסתרה, כי לא פעם נאלצה להחנות את רכבה מחוץ לבית, מאחר ורכב אחר חנה בשטח משותף ולא אפשר לה להיכנס עם רכבה לחניה הצמודה לדירתה (ראה סעיף 5 לתצהירה).

13. הנה כי כן, ועל אף קיומה של הוראה ברורה בתקנון הבית המשותף האוסרת על בעלי הדירות לחנות רכבים בשטחים המשותפים שלא יועדו לחניה, בפועל בעלי דירות רבים בבית, ובכללם הנתבעת 2, חונים בשטחים אלו.

14. לא מצאתי את השימוש שעושה הנתבעת 2 בשטחים המשותפים שונה מהשימוש אותו עושים שאר בעלי הדירות בבית בשטחים המשותפים, ומשדרשה התובעת מהנתבעת 2 לחדול מלהחנות רכב בשטח משותף שלא נועד לחניית רכבים, הרי שמחובתה להנהיג את ההסדר הקבוע בתקנון המוסכם, לא רק על הנתבעת 2 אלא על כלל בעלי הדירות בבית.

15. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי כל עוד לא יסכימו כל בעלי הדירות בבית אחרת תיאסר בתוך 30 יום מהיום, חניית כל בעלי הדירות בבית, ובכללם הנתבעת 2, בשטחים המשותפים, וזאת בהתאם להוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום י"ב בסיון תשע"ד, י"ג בסיון תשע"ד, 11 ביוני 2014.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה